

מס' תיק: 7/333/20
מס' בקשה: 7/172/21

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין אסתי שחל

בולשינסקי אדוארד ואח'
באמצעות עו"ד נדב העצני, אורית יפת ואח'
מרח' הרטום 19, הר חוצבים, ירושלים

המבקשים
התובעים

נגד

1. מיכל פרנקל
2. תמיר אלדמע תשובה
מרח' יפתח 6, רמת השרון
ע"י ב"כ עו"ד עופר שובל, ואח'
מרכז עזריאלי, המגדל המרובע, קומה 34, תל אביב

המשיבים
הנתבעים

החלטה

1. המבקשים, בעליהם של 10 מתוך 12 דירות בבית משותף, המורכב מ- 3 אגפים והמצוי ברחוב שמעיה 1,3,5 בהרצלייה הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 6527, חלקה 279 (להלן: "הבית" או "המשותף") עתרו במסגרת תביעה זו, לאשר ביצוע עבודות הריסה והקמה מחדש של הבית המשותף, בהתאם להוראות תמ"א 38/2, וסעיף 5א' לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) התשס"ח-2008 (להלן: "הפרויקט"), וזאת חרף התנגדותם של המשיבים, שבבעלותם שתי דירות בבית הידועות כחלקות משנה 5 ו- 8.
2. כן עתרו המבקשים בבקשה למתן פסק דין חלקי, היא הבקשה שבפני, בה התבקש כדלקמן: לאשר את ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם התמ"א שנחתם בינם ובין חברת עומר הנדסה ובניה (1986) בע"מ (להלן: "החברה היזמית") (להלן: "הסכם התמ"א"), לקבוע כי כתב ההגנה אינו מגלה עילה ביחס לדירה הידועה כחלקת משנה 5; לקבוע כי הדיון במסגרת הליך זה יתקיים בהיבט הכספי בלבד, דהיינו האם מגיעים תשלומי איזון למשיבה 1, ואם כן לקבוע מהו שיעורם (להלן: "הבקשה").
3. טענות המבקשים יפורטו להלן בתמצית: אין לזקוף לחובת המבקשים אי ציון הבקשה במסגרת רשימת בקשות בשים לב לכך שזו נבעה מחוסר שימת לב בנוגע לתחולת הוראות אלה על ההליך שנפתח לפני מועד תחילת תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות"), וממילא למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לסטות מסדרי הדין כאשר הדבר נדרש לגילוי האמת ועשיית הצדק; המשיבים טענו בכתב הגנתם כי הם אינם מתנגדים לביצוע הפרויקט ואף מסכימים "שהפרויקט יצא לדרך"; התנאי היחיד שמציבים המשיבים לביצוע הפרויקט הוא שינוי מנגנון הקצאת דירות התמורה שנקבע בהסכם התמ"א, כך שההקצאה תעשה לפי סדר שדרוג מבעל הדירה ששוויה הגבוה ביותר ועד לבעל הדירה ששוויה הוא הנמוך ביותר בהתאם לחוות דעת שמאית, ותשלומי איזון בהתאם. מכאן שגם לשיטת המשיבים, הקצאת הדירות היא עניין הנתון לפיצוי כספי; הקצאת הדירות והתמורות בהסכם התמ"א נעשתה על פי פרמטרים אובייקטיביים אחידים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/333/20
מס' בקשה: 7/172/21**

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ושוויוניים (בין היתר מיקום ושטח), וזאת בניגוד לחלופה שהוצעה ע"י המשיבים המבוססת על פרמטרים סובייקטיביים ובלתי שוויוניים; הצעת המשיבים אינה ישימה, וזאת בשל לב לשלב בו מצוי הפרויקט: לאחר חתימת למעלה מ- 80% מבעלי הדירות על הסכם התמ"א, ולאחר קבלת היתר בתנאים; אין בטענת המשיבים כי קיים פער בין שווי דירתם היחסי לבין השווי היחסי של דירת התמורה המוקצית להם, גם לו הייתה נכונה, כדי להוות עילה למניעת או עיכוב הפרויקט, וגם אם היה קיים פער כלשהו, הרי שהמדובר בפער כלכלי והמזור לו יהיה פיצוי כספי; באשר לטענות נוספות שהועלו במסגרת כתב ההגנה, בדבר חלוקה לא הוגנת ולא הגונה של התמורות, הרי שאלו נטענו בעלמא, ללא פירוט מינימלי, וודאי ללא הוכחה ולו לכאורה.

4. טענות המשיבים יפורטו, בתמצית, כדלקמן: הבקשה הוגשה בניגוד לכלל "עוצר הבקשות" הקבוע בתקנות; לא מתקיימים התנאים למתן פסק דין חלקי בשים לב לכך שהמשיבים לא הודו בחלק מהטענות שבתביעה, וגם לא הסכימו כי המבקשים זכאים לחלק מהסעדים המבוקשים בה; בקשת המבקשים תמוהה, בשים לב לכך שמבוקש בה לוותר על ניהול הליך משפטי תקין, ולקבוע כבר כעת כי עמדתם מוצדקת; למשיבים טענות לפגיעה בשוויון בחלוקת התמורות, וככל שאלה יתקבלו, ייתכן שיהיה בהן כדי להביא לביטולו של הפרויקט.

דין והכרעה

5. אקדים ואומר כי מצאתי כי דין הבקשה להידחות. נימוקיי יפורטו להלן:
6. הבקשה הוגשה לאחר ישיבת קדם המשפט שהתקיימה בתיק, ולאחר המועד הקבוע בסעיף 49 לתקנות (החלה בעניינו בשים לב להוראת סעיף 180(ג)(3) לתקנות האמורות). אי שימת לב להוראות התקנות, אינה מצדיקה סטייה מהן, ולא מצאתי כי המקרה מצדיק סטייה מסדרי הדין בהתאם לסמכותי על פי סעיף 75 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969. די באמור כדי לדחות את הבקשה. למעלה מן הדרוש, מצאתי כי דין הבקשה להידחות אף לגופה:
7. מושכלות יסוד כי מתן פסק דין חלקי יינתן כאשר ברור מכתבי הטענות שאין בהמשך ההליך כדי לשנות מגדר המחלוקת **כפי שעולה מכתבי הטענות**, באופן המזכה את התובע בחלק מהסעדים המבוקשים בתביעה (ראו למשל ע"א 171/88 דרוקר זכריה חברה קבלנית לעבודות אזרחיות בע"מ נ' ברמן, פ"ד מד(2) 346 (1990)).
8. על פני הדברים, הסעדים בגינם מבוקש ליתן פסק דין חלקי שנויים במחלוקת. אין המדובר במחלוקת כספית כפי שנטען ע"י המבקשים כי אם במחלוקת מהותית באשר לעצם אישורו של הפרויקט, ולאופן הקצאת דירות התמורה.
9. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת למנגנון חלוקת דירות התמורה במסגרת הפרויקט. לטענת המשיבים, חלוקת דירות התמורה אינה הוגנת ואינה שוויונית. לטענתם, דירת המשיבה 1, כפי שהיא בנויה כיום, היא "הדירה הטובה ביותר", ואף על פי כן מבין דירות התמורה, הדירה שהוקצתה לה היא אחת מהדירות "הכי פחות טובות" (ראו סעיף 11 לכתב ההגנה). משכך, טוענים המשיבים כי יש לחלק את דירות התמורה באופן שונה מהאופן שבו הן חולקו בין המבקשים בהסכם התמ"א. לטענתם, יש לערוך שומה של כל הדירות הקיימות ושל דירות התמורה, ומי שדירתו תדורג בשמאות כדירה הטובה ביותר, יוכל לבחור ראשון את דירת התמורה (ראו סעיף 6 לכתב ההגנה).
10. המבקשים, כעולה מטענותיהם כפי שפורטו לעיל, מתנגדים לאופן חלוקת דירות התמורה כפי שהוצע ע"י המשיבים וטוענים כי חלוקה זו מבוססת על פרמטרים סובייקטיביים, בעוד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/333/20
מס' בקשה: 7/172/21**

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שחלוקת דירות התמורה בהסכם התמ"א נעשתה על פי פרמטרים אובייקטיביים אחידים ושוויוניים (בין היתר מיקום ושטח). עוד מוסיפים וטוענים המבקשים כי ממילא הצעה זו של המשיבים אינה ישימה, וזאת בשים לב לשלב בו מצוי הפרויקט: לאחר חתימת למעלה מ- 80% מבעלי הדירות על הסכם התמ"א, ולאחר קבלת היתר בתנאים.

11. אני סבורה כי המחלוקות שבין הצדדים מצריכות בירור עובדתי ומשפטי. ככל שטענות המשיבים יתקבלו ייתכן שביצוע הפרויקט יותנה בשינוי מנגנון חלוקת הדירות, דבר שעשוי להשליך על ביצוע הפרויקט בפועל הן מצד החברה היזמית והן מצד המבקשים או מי מהם.

12. קבלת הבקשה פירושה מתן פסק דין סופי בהליך, ומועד זה, כעולה מהאמור לעיל, טרם הבשיל.

13. לאור האמור מסקנתי היא כי אין מקום ליתן פסק דין פסק דין חלקי. הבקשה, אפוא, נדחית.

14. המבקשים ישלמו, ביחד ולחוד, למשיבים סך של 2,500 ₪ עבור הוצאות הבקשה הכוללות שכר טרחת עו"ד. סכום זה ישולם, ללא קשר עם תוצאות ההליך, בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה ריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, יז' באלול, התשפ"א, 25 באוגוסט, 2021. עותק יומצא.

אסתי שחל,
מפקחת על רישום המקרקעין, נתניה